PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

- ✓ **TIPO DE PROCEDIMIENTO**: LICITACIÓN PÚBLICA.
- ✓ **CLASE:** Nacional de Etapa Única.
- ✓ **MODALIDAD:** Sin Modalidad.
- ✓ **MUESTRA:** Sin Muestra.
- ✓ **EJERCICIO FINANCIERO:**2026.
- ✓ **EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N°:**EX-2025-126227853- -APN-DAYM#PFA.
- ✓ **RUBRO O.N.C.:**Insumos para Armamento.
- ✓ **OBJETO:**"Adquisición de aerosoles orgánicos OC, Granadas CS, Granadas de humo blanco y sonoro lumínicas".

CONSULTAS:

- ✓ **LUGAR:** Deberán efectuarse a través del portal COMPR.AR.
- ✓ **PLAZO:**Podrán efectuarse hasta 5 (CINCO) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- ✓ **LUGAR:** A través del Portal de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR.
- ✓ **PLAZO HORARIO:** Día y hora establecido en el cronograma de la convocatoria, en el portal COMPR.AR.

ACTO DE APERTURA:

- ✓ **LUGAR:** Se efectuará por acto público a través del Portal COMPR.AR.
- ✓ **PLAZO HORARIO:** Día y hora establecido en el cronograma de la convocatoria, en el portal COMPR.AR.

ESPECIFICACIONES:

RENGLÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CATÁLOGO
1	Unidad	1.500	2.5.9-2249.19
2	Unidad	3.000	2.5.9-6919.23
3	Unidad	400	2.5.9-6919.7
4	Unidad	70	2.5.9-6919.20

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: OBJETO: La presente Licitación Pública Nacional de Etapa Única,Sin Modalidad,Sin Muestra, tiene por objeto la "Adquisición de aerosoles orgánicos OC, Granadas CS, Granadas de humo blanco y sonoro lumínicas", cuyosnúmeros de catálogo son: 2.5.9-2249.19, 2.5.9-6919.23, 2.5.9-6919.7, 2.5.9-6919.20.

ARTÍCULO 2°: RÉGIMEN JURÍDICO-INTERPRETACIÓN: Son aplicables el Decreto N° 274/2019 (Lealtad Comercial) y sus normas complementarias y modificatorias, el Decreto Nº 202/2017 (Conflicto de Interés. Procedimiento), la Resolución N° 11-E/2017 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Comunicación General de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.) Nº 7/24(Declaración Jurada de Intereses en virtud del dictado del Dec. N° 202/2017), Decreto Delegado Nº 1.023/2001 (Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional) y sus complementarias y modificatorias, Decreto Reglamentario N° 1.030/2016 (Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional) y sus normas modificatorias y complementarias, Disposición O.N.C. Nº 62-E/2016 (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional) y su modificatoria, Disposición O.N.C. Nº 62-E/2024 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales), Disposición O.N.C. Nº 64-E/2016 (Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el Sistema de Información de Proveedores), Disposición O.N.C. Nº 65-E/2016 (Manual de Procedimiento del COMPR.AR) y sus Anexos, Resolución General N° 4164-E/2017 de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.)(Incumplimiento Tributarios y/o Previsionales) y sus normas modificatorias y complementarias,Resolución Nº 36-E/2017 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (Régimen del Sistema de Precios Testigo) y su modificatoria.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentra en consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES conforme Disposición O.N.C. Nº 62-E/2024 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).
Las diversas normas nacionales que conforman el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, incluyendo las Comunicaciones Generales emitidas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) podrán consultarse en el sitio de Internet http://www.infoleg.gob.ar, buscando en forma directa o bien consultando la pestaña titulada "Contrataciones de Bienes y Servicios" de dicho portal, ello sin perjuicio de la posibilidad de consulta a través del portal https://comprar.gob.ar, o en el que en un futuro lo reemplace. En ningún caso podrá alegarse su desconocimiento.

ARTÍCULO 3°: FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA: El Organismo contratante hace reserva de ejercer las facultades contempladas en los artículos Nros. 12, 18 y 20 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y en los artículos Nros. 95 y 100 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 4°:DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputarán plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la O.N.C. Sera responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios.
Todas las notificaciones entre la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes y entre los mencionados y la O.N.C., se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet del Sistema COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace, y se entenderán realizadas el día hábil

siguiente al de su difusión.Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.
El envío de mensajería mediante el Portal COMPR.AR en forma automática, sólo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el Portal COMPR.AR, no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.
Se recomienda a los interesados revisar periódicamente el Portal COMPR.AR –en particular el Escritorio del Proveedor- para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante.
Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.
Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.
En el caso de las notificaciones diligenciadas mediante carta documento, carta certificada con confronte y sellado, oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberán remitirse al domicilio físico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por notificadas en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.
Las notificaciones electrónicas tendrán idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel, en los términos del artículo 7° de la Ley N° 27.446.
En todos los casos se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° bis inciso g) apartado iii) de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias y en el artículo 43 del "Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto N° 1759/72 TO 2024", en lo pertinente.

ARTÍCULO 5°: GARANTÍAS Y ASEGURADORAS:
Garantía de mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. El original o el certificado pertinente de la garantía de mantenimiento de la oferta constituida, cuando la misma no fuera electrónica, deberá ser entregada en la División COMPRAS Y CONTRATACIONES de la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN, sita en la Avenida Rivadavia N° 1330, 4° Piso, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, dentro del plazo de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente del Acto de Apertura. Lo expuesto es sin perjuicio de la presentación que deba realizarse en la Plataforma COMPR.AR por conducto del formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no será necesario presentarla en forma física.
La garantía de impugnación al dictamen de evaluación: La garantía de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón a los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato.
La garantía de impugnación en los casos especiales contemplados en los párrafos 3º y 4º del inciso a) del artículo 39 del anexo 1 de la Disposición O.N.C. N° 62-E/2024, se estipula como monto fijo la suma de PESOS CATORCE MILLONES($14.000.000).
Cuando la garantía de impugnación sea no electrónica, el original o certificado pertinente de la misma, deberá ser individualizado en la impugnación que se haya ingresado a través del COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado dentro de los TRES (3) días contados a partir del día hábil siguiente al de notificación del Dictamen de Evaluación en la División COMPRAS Y CONTRATACIONES.

La garantía de cumplimiento de contrato: Será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato y deberá integrarse dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de la notificación de la orden de compra. Cuando la garantía no sea electrónica, deberá ser entregada en la División COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Integración de las garantías: La póliza electrónica de seguro de caución solamente deberá individualizarse a través del formulario electrónico previsto en el sistema COMPR.AR, no debiéndose presentar en forma física o presencial.

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas: a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria; c)Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA; d)Con pólizas electrónicas de seguro de caución, e)Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA; f) Mediante pagarés a la vista, cuando el monto de la garantía no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M).

La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas: I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; V) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado "a la vista"; VI) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

En caso de optarse por constituir la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, debiendo contar con número de Gestión Documental Electrónico (GDE) y expresar la clase de garantía que se realiza por su intermedio según corresponda.

Cuando el modo utilizado para la constitución de la garantía, se formalice mediante aval bancario, el mismo deberá hacerse a través de entidades bancarias autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, constituyéndose éstas, en deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores con renuncia a los beneficios de división y excusión así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, subsistiendo estas cualidades hasta la extinción de las obligaciones asumidas.

Todas ellas se tomarán a entera satisfacción de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA que evaluará su procedencia, quedando en guarda en la División TESORERÍA CENTRAL. Para la devolución de las mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 43 y 44 del Anexo a la Disposición O.N.C. N° 62-E/2016.

La firma del autorizante de la póliza o el aval bancario deberá encontrarse certificada por Escribano Público, y legalizada en el caso de haberse realizado ante Notario de Registro fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Moneda de constitución de las garantías: Las garantías deberán ser constituidas en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

De las compañías aseguradoras: Las compañías Aseguradoras con las cuales el adjudicatario contrate las coberturas establecidas en este Pliego, deben ser de reconocida solvencia, y autorizadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nación para emitir contratos en los riesgos a cubrir.

La POLICÍA FEDERAL ARGENTINA se reserva el derecho de solicitar a su juicio, el cambio de compañía aseguradora, si la contratada no alcanza con los indicadores generales, patrimoniales y de gestión en atención al riesgo asumido en el contrato de seguro.

Sustitución de garantías: los oferentes y/o cocontratantes deberán sustituir las garantías oportunamente constituidas, ante cualquier hecho y/o circunstancia que evidencie que la garantía de que se trate ya no cumple con la finalidad para la que fuera requerida.

ARTÍCULO 6°: OBTENCIÓN DE PLIEGOS. CONSULTAS. CIRCULARES: El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los Pliegos de Bases y Condiciones Particularesse encontrarán a disposición de los interesados para su consulta y descarga gratuita desde el sitio de internet https://comprar.gob.ar/ o en el que en un futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que en cada caso corresponda, a partir de la difusión de su convocatoria.
Cualquier persona podrá tomar vista o descargar los aludidos documentos desde el sistema electrónico de contrataciones.
No será requisito para presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber descargado los pliegos del sitio de internet, no obstante, quienes no los hubiesen descargado no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.
Consultas: Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares solo podrán efectuarse a través de COMPR.AR, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica.
Las consultas podrán efectuarse, hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.
En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.
Circulares: Las jurisdicciones y entidades podrán emitir circulares aclaratorias, que suspendan o prorroguen la fecha de apertura o modificatorias de los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas efectuadas por interesados, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, bajo los criterios interpretativos plasmados en la Comunicación General O.N.C. N° 23 del 29 de septiembre de 2021 o aquella que en el futuro la reemplace. Cuando las circulares aclaratorias o modificatorias se emitan como respuesta a consultas, no se individualizará al autor de la consulta.
No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que setrate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

ARTÍCULO 7°: HABILIDAD PARA CONTRATAR: La habilidad para contratar se rige, sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y se conforma de los siguientes requisitos:
1) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones válidas, su categorización de Actividades Económicas ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente. En ningún caso se exigirá como requisito de habilidad para contratar estar inscriptos específicamente en el rubro y clase correspondientes al procedimiento de selección en SIPRO.
2) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.
3) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales.

Los interesados podrán participar en la contratación como oferentes en forma individual o bien como integrantes de una Unión Transitoria (U.T.), no pudiendo ser parte integrante de más de una de ellas. En ningún caso podrán hacer uso de ambas alternativas. La detección de alguna de estas

situaciones será motivo de rechazo automático de todas las ofertas en que participen las firmas que no observasen las limitaciones antes descriptas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T.), deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este artículo.

NOTA: La duración de la persona o de la U.T., en su caso deberá ser conteste con el plazo previsto para la presente contratación.

ARTÍCULO 8°: MONEDA DE COTIZACIÓN: Se establece el PESO/DÓLAR como moneda de cotización. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del IVA, como todo otro impuesto, gravamen, tasa y/o contribución aplicable.
No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios a eventuales fluctuaciones de los mismos.

ARTÍCULO 9°: FORMA DE COTIZACIÓN: El/losoferente/s deberá/n cotizar el/los renglón/es, completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomara como valido lo detallado en la primera.
En la cotización se especificará el precio unitario y cierto, en números, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresados en números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego.
El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.
Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, acuerdos paritarios aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del/los bien/es o servicio/s que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato. Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo al juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.
En ningún caso se admitirán ofertas que no sean presentadas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR).
Deberán formular ofertas por la totalidad o algunos de los renglones y en caso de efectuar ofertas alternativas deberán hacerlo después de haber cotizado la oferta base.

COTIZACIÓN PARCIAL:todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 10: INTERÉS PÚBLICO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN: En el marco de las prestaciones que lleva adelante la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN de esta POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, se advierte la necesidad de dejar específicamente aclarado que el presente procedimiento de selección y la posterior contratación tienen relación directa con el desarrollo de la función policial.
Consecuentemente, el correcto y oportuno cumplimiento del presente procedimiento, la efectiva selección del adjudicatario, así como la posterior ejecución en tiempo y forma de cada una de las prestaciones contempladas en este documento, reviste suma importancia para la más atenta protección del interés público comprometido.

En tal inteligencia, las prestaciones comprendidas en el Pliego, así como su adecuada y correcta ejecución no podrán suspenderse, retardarse y/o discontinuarse hasta su total cumplimiento y cualquier divergencia técnica que pudiera surgir respecto al modo en que deban cumplirse las prestaciones establecidas en el presente, será resuelta en forma sumaria y en tiempo real por la autoridad competente, ello sin perjuicio del posterior derecho del adjudicatario a la recomposición de la ecuación económico-financiera, si correspondiese.

ARTÍCULO 11: PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que corresponda, a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecida en el cronograma previsto en COMPR.AR.
A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.
Para el caso en que en los pliegos se solicite algún requisito que solo sea posible efectuar en forma material, estos serán individualizados en la oferta electrónica y serán presentados ante la División COMPRAS Y CONTRATACIONES de la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN, sita en Avenida Rivadavia 1330, 4to Piso, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el día y hora determinado como fecha de presentación de las ofertas. Si dicha fecha deviniera inhábil, podrán ser presentados hasta la misma hora del primer día hábil siguiente (COMUNICACIÓN GRAL. O.N.C. 11/24).
La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https: //www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace, en la hora y fecha establecidas en el cronograma previsto para el procedimiento. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente, liberándose las ofertas de los proveedores que hayan sido debidamente confirmadas. Solo las ofertas confirmadas en tiempo y forma quedarán registradas en el acto de apertura de ofertas. En los casos en que la fecha de apertura prevista recaiga en un día inhábil, el acto de apertura tendrá lugar el día y hora establecidos en la plataforma electrónica.

NOTA: Para el caso que los potenciales oferentes se presenten agrupados, asumiendo, en caso de resultar adjudicatarios, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T.), a los efectos de lograr una correcta tramitación en la carga de la oferta en el Sistema COMPR.AR; en el sector señalado como "ingreso datos de la oferta", deberá marcarse en el campo "oferta a nombre de una Unión Transitoria (U.T.)", la opción SI.

ARTÍCULO 12: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: La confirmación de la oferta electrónica a través de COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace, significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.
Implicará, además, la evaluación por parte del oferente de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.
En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquel guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 13: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. A efectos del correcto computo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.
En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión.
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.
La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General O.N.C. N° 7 del 24 de agosto de 2022 o aquella que en el futuro la reemplace.
El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedara excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en curso. Solo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.
Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedara excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.
Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, periodo durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, este podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

NOTA: En caso de no mantenerse la oferta, deberá manifestarlo a través del sitio de Internet del sistema electrónico de contrataciones COMPR.AR.

ARTÍCULO 14: GARANTÍA DE LOS BIENES: Los bienes para dar cumplimiento al objeto del presente deberán ser nuevos, sin uso y estar garantizados por el adjudicatario contra todo defecto de fabricación que perjudique su apariencia y/o calidad, para el renglón N° 1 por el término mínimo de DOCE (12) meses a contar desde la fecha de otorgada la conformidad de recepción definitiva, por defectos de fabricación en el funcionamiento, problemas estructurales, faltante de anilla o perdida de gas. Y para los renglones Nros. 2, 3 y 4 por el término no menor a CINCO (5) años a contar desde la fecha de otorgada la conformidad de recepción definitiva, para garantizar el funcionamiento correcto de los cartuchos, por toda falla atribuible al proceso de producción.
Responderá por los vicios redhibitorios que pudieran afectar a los bienes adjudicados, así como todo defecto de fabricación.

ARTÍCULO 15: COMPOSICIÓN DE LA OFERTA: Los interesados en participar deberán cumplimentar con lo normado en la Disposición ONC N° 64-E/2016 y Anexo, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,para su incorporación y actualización de datos en el SIPRO.

15.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS OFERTAS:

Requisitos Económicos y Financiera:

15.1.1 La cotización deberá realizarse de conformidad con lo estipulado en losartículos8° "MONEDA DE COTIZACIÓN" y 9° "FORMA DE COTIZACIÓN" del presente pliego.

15.1.2 Los Oferentes que manifiesten la condición de cooperativas deberán hallarse inscriptos en el Padrón de Cooperativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Requisitos Técnicos:

15.1.3 Deberá acreditar en forma fehaciente que es fabricante, subsidiaria local del fabricante o distribuidor autorizado de los productos ofertados

15.1.4 Para los renglones 2, 3 y 4, deberá presentar documentación que acredite estar registrado ante el RENAR para la compra y distribución del material, el oferente una vez adjudicado deberá solicitar la autorización de importación y registrar de productos.

Requisitos Administrativos:

15.1.5 Garantía de mantenimiento de la oferta, conforme lo indicado en el artículo 5° "GARANTÍAS Y ASEGURADORAS" del presente pliego.

15.1.6 Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados: a) De tratarse de actos que no hayan sido celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya de 1961 la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina, asentada en el país emisor del documento, de conformidad con la normativa aplicable; b) cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la convención mencionada en el literal anterior, la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone la convención de La Haya de 1961.

15.1.7 Ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizada por el Colegio de Traductores.

15.1.8 La documentación presentada en soporte electrónico deberá ser legible, completa, y escaneada de su original.

15.1.9 No poseer incumplimientos tributarios y/o previsionales de Conformidad con lo establecido en la Resolución General N° 4164-E/2017 de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) o la que a futuro la reemplace.

15.1.10 Presentar constancia de inscripción en el Registro de importadores y exportadores de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.), si fuera importador de los productos que ofrece.

15.1.11 No estar incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

15.1.12 Declaración Jurada comprometiéndose aque en caso de resultar adjudicatario contara previamente con el ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

15.1.13 Declaración Jurada de Habilidad para Contratar.

15.1.14 Declaración jurada de Elegibilidad.

15.1.15 Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberá ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar elformulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rangoinferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres ycargos de dichos funcionarios.

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

• Sra. Ministra de SEGURIDAD NACIONAL - Mag. Alejandra Susana MONTEOLIVA.

• Sr. Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – Comisario General Luis Alejandro ROLLE.

• Sr. Subjefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – Comisario General Mariano José GIUFFRA.

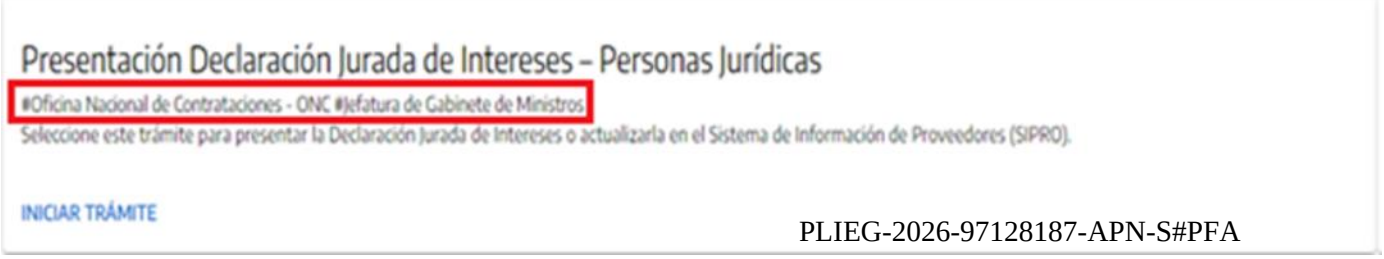
• Sr. Superintendente de ADMINISTRACIÓN - Comisario General Juan José MINGORANCE.

• Sr. Director General de FINANZAS – Comisario Mayor Luis Rubén DUTRA.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".

Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.





Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

15.2 <u>REQUISITOS ESPECIALES PARA LAS UNIONES TRANSITORIAS</u>: Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T.), además de presentar la documentación mencionada en los requisitos comunes, deberá acompañar con la oferta:

Requisitos Administrativos:

15.2.1 Poder emitido por las personas que conformarán la U.T. o sus representantes legales a favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización procedimiento.

15.2.2 Declaración Jurada suscripta porlas personas que conforman la U.T. o sus representantes legales, en la que conste la siguiente:

- El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
- El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.
- El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menos al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
- El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la U.T., ni en el de las personas jurídicas que las integren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.
- El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

15.2.3 Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituir en una Unión Transitoria (U.T.), debería cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratarestablecidos en la legislación vigente.

<u>NOTA</u>: Todo ello sin perjuicio de los requisitos que puedan surgir de las Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 16: <u>ETAPA DE EVALUACIÓN</u>: Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora de Ofertas, hasta la notificación del dictamen de evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 17: <u>SUBSANACIÓN DE OFERTAS</u>: Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de que, durante el periodo de evaluación de ofertas, se les soliciten aclaraciones o la subsanación de errores u omisiones que representen deficiencias formales insustanciales o no esenciales, en los términos de los artículos 17 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, siempre que ello no afecte los principios de igualdad y transparencia, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

ARTÍCULO18: <u>CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN</u>: La adjudicación recaerá sobre la oferta que reuniendo los requisitos exigidos en el presente Pliego resulte más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

ARTÍCULO 19: <u>ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS</u>: Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias formales y materiales exigidas en el RÉGIMEN DE CONTRATACIONES

PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL y sus normas complementarias, en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y en el presente Pliego y sus Anexos.

ARTÍCULO 20: DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. PREADJUDICACIÓN: La Comisión Evaluadora de Ofertas expedirá un dictamen y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego. Será pre adjudicado al/los oferentes/s que cumplan con las condiciones fijadas en este Pliego y que haya presentado la oferta más conveniente a los intereses de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA de conformidad al artículo 18 "CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN" del presente.

El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido.
A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica se tendrá a este por notificado.

ARTÍCULO 21: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes por quienes no revistan tal calidad, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.
Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https: //www.comprar.gob.ar, o que en el futuro lo reemplace.
El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo, del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (t.o. 2024) no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 22: DE LA ADJUDICACIÓN: Vencido el plazo de impugnación, se resolverá mediante acto administrativo en forma fundada la adjudicación, la que será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días hábiles de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del Sistema COMPR.AR".

Se deberá considerar que en los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (U.T.), deberán - como requisito previo a la notificación de la orden de compra - estar constituidas y encontrarse inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector, de la sanción que pudiere corresponder, en los términos del artículo 106 inciso b) apartado 1.1. Del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 23: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato. La misma se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante la mensajería del COMPR.AR.

ARTÍCULO 24: LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Los bienes correspondientes alreglón 1 serán entregados en la División ARMAMENTO Y MUNICIÓN, sita en Presidente Camilo Torres yTenorio 2155 C.A.B.A., teléfono 1131970466,email: armamento@policiafederal.gov.ar. Los bienes objeto delos reglones 2, 3 y 4 de la presente deberán ser entregados enel aeropuerto internación de EZEIZA, y/o en el Puerto BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 25: FORMA Y PLAZO DE ENTREGA: Los bienes solicitados deberán ser entregadas dentro de los CIENTO CINCUENTA (150) días corridos a partir de la notificación de la orden de compra.
Se aceptan hasta 3 entregas parciales de al menos un TREINTA PORCIENTO (30%) del material.

ARTÍCULO 26: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

26.1 Contar con el alta en elPadrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
26.2 Los bienes deberán ser de primera calidad, "NUEVOS SIN USO", encontrándose al momento de la entrega en perfecto estado de conservación.
26.3 Presentar garantía escrita de los bienesadjudicados.
26.4 Identificar claramente cada embalaje. Acondicionarlos cuidadosamente a fin de protegerlos contra daños durante el transporte y maniobras de carga o descarga, de forma tal que se mantengan en perfecto estado de conservación.
26.5 Asumir a su cuenta, costo y cargo de embalaje, no pudiendo formular reclamos por los gastos que ello genere.
26.6 Cumplir, con la prestación en la forma, plazo, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integre la orden de compra.
26.7 Ejecutar el contrato por si, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso la contraparte cedente continuar obligada solidariamentecon el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de cesión.
26.8 Cumplir las prestaciones por si en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contra parte pública, de tan gravedad que torne imposible la ejecución del contrato.
26.9 Deberá cumplir con las regulaciones emitidas por la RENAR.
26.10 Deberá asegurar el stock de los bienes solicitados.
26.11 Constituir póliza de caución garantizando la nacionalización de los bienes no nacionales, cuando el oferente no tenga stock en el país y se halle el mismo compitiendo en esta licitación con bienes de producción nacional.
26.12 Deberá suministrar toda información y documentación requerida para gestionar latramitación pertinente ante terceros organismos que interactúen con la DirecciónGeneral de Aduanas, como ser: RENAR, INAL, ANMAT, SENASA y otros requeridos pororganismos dependientes de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, etc.;siendo a su cargo y responsabilidad los gastos que genere el manejo de ladocumentación respectiva como así también los gastos y demoras que pudierangenerar la no presentación en tiempo y forma de la misma.
26.13 En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieran asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (U.T.) además de las obligaciones antes mencionadas deberán realizar como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma de contrato – el trámite de inscripción en el sistema de información de proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación porcausa imputable al adjudicario.

ARTÍCULO 27: <u>RECEPCIÓN PROVISIONAL</u>: La Comisión de Recepción recibirá los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción definitiva.

27.1 <u>PRUEBAS DE ACEPTACIÓN</u>: Se tomarán al azar CUATRO (4) elementos de cada reglón en cada recepción.

RENGLÓN N° 1:
-EVALUACIÓN DE MATERIAL: Se evaluará peso y medidas para ver si se ajustan cuantitativamente.
-FIABILIDAD: Se dejará caer a una altura de un metro y medio y observará que no haya fugas.
-SEGURO: Se accionará el disparador con la anilla puesta, no debe poder accionarse.
-ALCANCE: Se accionará el disparador, el gas debe tener un alcance al menos los 4 metros.

RENGLONES N° 2 Y 3:

-EVALUACIÓN DE MATERIAL: Se evaluará peso y medidas para ver si se ajustan cuantitativamente.

-FIABILIDAD: Se dejará caer a una altura de un metro y medio y observará que no se active.

-SEGURO: Se accionará la espoleta con la anilla puesta, no debe poder accionarse.

-TIEMPO DE RETARDO: Se accionará la espoleta, y se deberá accionar entre 1s y 3s.

RENGLÓN N° 4:

-EVALUACIÓN DE MATERIAL: Se evaluará peso y medidas para ver si se ajustan cuantitativamente.

-FIABILIDAD: Se dejará caer a una altura de un metro y medio y observará que no se active.

-SEGURO: Se accionará la espoleta con la anilla puesta, no debe poder accionarse.

-TIEMPO DE RETARDO: Se accionará la espoleta, y se deberá accionar entre 0,1s y 2s.

ARTÍCULO 28: RECEPCIÓN DEFINITIVA: La conformidad de la recepción definitiva se otorgará, dentro plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de efectuada las pruebas de aceptación. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo el adjudicatario podrá intimar la recepción. Si el organismo contratante no se expidiese dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

El adjudicatario estará obligado a coordinar con el personal policial para transportar los elementos rechazados, dentro del plazo de TRES (3) días hábiles a contar de la fecha en que se notificó el rechazo. Vencido el mismo se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo contratante pudiendo este disponer de los elementos. El adjudicatario cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y en su caso, de los que deriven de la destrucción de los mismos ello conforme el artículo 88 del Decreto Reglamentario N° 1030/16.

La conformidad de la recepción no liberará al adjudicatario de las responsabilidades emergentes por evicción y vicios redhibitorios.

ARTÍCULO 29: FACTURACIÓN: La factura será presentada con las formalidades estipuladas por la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.), luego de recibida la Conformidad de la Recepción Definitiva debiendo ser remitida al correo electrónicoproveedores@policiafederal.gov.ary/o en soporte papel por triplicado en la División EROGACIONES de la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN, sita en la Avenida Rivadavia Nº 1.330, 3° piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

29.1 Cada factura deberá contener:

29.1.1Número de Orden de Compra.

29.1.2Número y especificación del renglón.

29.1.3 Monto y tipo de descuentos ofrecidos.

29.1.4Números de/los remito/s que correspondan.

29.2 Las mismas deben presentarse de acuerdo con las disposiciones de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) la Resolución General N° 3685/2014 y la Resolución General Nº 4291/2018 y sus complementarias y modificatorias.

29.3 El adjudicatario deberá adjuntar a las Facturas presentadas, copia de la documentación emitida por la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en la Resolución General N° 2854/2010de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) y sus complementarias y modificatorias (Régimen de Retención del Impuesto al Valor Agregado) y Resolución General Nº 830/2000de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) (Régimen de Retención del Impuesto a las Ganancias) y sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 30: CONDICIONES DE PAGO: El pago de la factura se realizará en PESOS, dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la factura, de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente. Dicho plazo se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al acreedor. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente, no generando en ningún supuesto el devengamiento de intereses por ningún concepto.
Para el caso de que haya cotizado en dólares, el pago se realizará en PESOS, dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la factura, siempre calculándose el monto del desembolso tomando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al momento de la acreditación bancaria correspondiente en la cuenta del proveedor, coincidiendo y cubriendo suficientemente el monto facturado en dólares, al valor de esa fecha de acreditación, conforme las disposiciones de la Resolución S.H. N° 262/1995 y complementaria N° 12/1997 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del Ministerio de ECONOMÍA.

ARTÍCULO 31: PENALIDADES: El adjudicatario podrá ser pasible de las siguientes penalidades:
31.1 MULTA por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.
En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

ARTÍCULO 32: SANCIONES: Los oferentes, adjudicatarios, o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 106 del Decreto Reglamentario N° 1030/2016.

ARTÍCULO 33: JURISDICCIÓN: Cualquier controversia o divergencia que surja durante el procedimiento licitario o la ejecución del contrato que se adjudique en virtud del mismo, será sometida a la competencia de los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federalrenunciado a todo otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponder. La sola presentación de la oferta implicará la aceptación de esta jurisdicción.

NOTA: Son parte delpresente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN 1: AEROSOL ORGÁNICO OC

Denominación	Valores / Características a cumplir	Observaciones
MATERIAL	AEROSOL ORGÁNICO OC	
DIÁMETRO	Entre 60mm y 70mm	
LARGO	Entre 230mm y 270mm	
ALCANCE	Al menos 4 metros	
PROPULSOR	Aire o Nitrógeno	
PESO DEL CONTENIDO	Entre 12 oz y 15 oz	
MECANISMO	Se sostiene con empuñadura, accionado por disparador.	
SEGURO	Tipo anilla	
CAPACIDAD	400 cm3 ± 50 cm3	
VIDA ÚTIL	Al menos 5 años, y el producto no deberá superar el año de fabricación en el momento de la entrega.	
PRINCIPIO ACTIVO	Irritante de origen orgánico impulsado por carga propelmente.	Capsaicina de origen orgánico
EMBALAJE	En caja de cartón de 4 a 10 aerosoles por caja.	En caja de cartón identificada con el nivel de riegos, y bajo la norma número ONU 1950 aerosoles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN 2: GRANADA CS

Denominación	Valores / Características a cumplir	Observaciones
MATERIAL	GRANADAS CS	
DIÁMETRO	Entre 50mm y 70mm	
LARGO	Entre 120mm y 160mm	
TIEMPO DE RETARDO	Entre 1s y 3s	
SEGURO	Tipo anilla	
VIDA ÚTIL	Al menos 5 años, y el producto no deberá superar el año de fabricación en el momento de la entrega.	
PRINCIPIO ACTIVO	Gas lacrimógeno CS	
EMBALAJE	En tambor con traba o caja rígida de 20 a 30 unidades.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN 3: GRANADA DE HUMO BLANCO

Denominación	Valores / Características a cumplir	Observaciones
MATERIAL	GRANADAS DE HUMO	
DIÁMETRO	Entre 50mm y 70mm	
LARGO	Entre 120mm y 160mm	
TIEMPO DE RETARDO	Entre 1s y 3s	
SEGURO	Tipo anilla	
VIDA ÚTIL	Al menos 5 años, y el producto no deberá superar el año de fabricación en el momento de la entrega.	
PRINCIPIO ACTIVO	Humo	Blanco o gris
EMBALAJE	En tambor con traba caja rígida de 20 a 30 unidades	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN 4: GRANADA SONORO LUMÍNICA

Denominación	Valores / Características a cumplir	Observaciones
MATERIAL	GRANADA SONORO LUMÍNICA	
DIÁMETRO	Entre 30mm y 50mm	
LARGO	Entre 100mm y 140mm	
TIEMPO DE RETARDO	Entre 0,1s y 2s	
SEGURO	Tipo anilla	
VIDA ÚTIL	Al menos 5 años, y el producto no deberá superar el año de fabricación en el momento de la entrega.	
EFECTO LUMÍNICO	debe ser de DOS MILLONES (2.000.000) de candelas (cd) como mínimo.	
EFECTO SONORO	Entre 150db y 200db	
EMBALAJE	En tambor con traba o caja rígida de 10 a 20 unidades	

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-97128187-APN-S#PFA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 5 de Octubre de 2026

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2025-126227853- -APN-DAYM#PFA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.05 19:05:26 -03:00

Mariano Jose GIUFFRA
Subjefe Comisario General
Subjefatura
Policía Federal Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.05 19:05:26 -03:00